

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1352/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมบัติหรือออด อนันต์สุขศรี

จำเลย

นายสมบัติหรือออด อนันต์สุขศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตี, 371 ฆ่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษจำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่ง
หนึ่ง ข้อหาชิงทรัพย์ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง
ประกอบด้วยมาตรามาตรา 340 ตี ให้จำคุก 7 ปี 6 เดือน ข้อหาใช้อาวุธปืนไม่มี
ทะเบียนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปใน
เมืองตามทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่
แก้ไขแล้ว อันเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 9 ปีนับโทษจำเลยต่อจากโทษใน
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8997/2527ของศาลอาญา ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000บาท (อันดับ 5,75)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุ
สมควรจะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุ
สมควรจะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ